

Cour de cassation, 1ere Chambre civile, 4 mai 2017, n°16-17.189

-> les faits

Une personne s'est vue inscrire à la naissance la mention « sexe masculin » dans son état civil. Elle demande le changement de cette mention pour la remplacer par « sexe neutre » ou « intersexe ». Il invoque notamment une ambiguïté biologique.

-> La procédure

Il est fait appel du jugement rendu en première instance. Par un arrêt rendu en date du 22 mars 2016, la cour d'appel d'Orléans a rejeté sa demande au motif que le requérant présentait des caractéristiques physiques masculines.

-> la question de droit

Un individu peut-il demander une rectification de son acte de naissance pour substituer à la mention « masculin » une mention de « sexe neutre », au regard des droits à la vie privée et au respect de l'identité personnelle garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ?

-> La solution du juge

La cour de cassation a rejeté le pourvoi au motif que le système juridique français ne reconnaît que deux mentions de sexe, le sexe masculin et le sexe féminin. Une demande visant à inscrire un sexe neutre ou intersexe ne peut donc être satisfaite. La Cour a considéré que l'ordre public est incompatible avec une reconnaissance juridique d'un troisième sexe, bien que ces ambiguïtés biologiques puissent exister.

-> Portée

Cet arrêt réaffirme le caractère binaire des catégories de sexe dans le droit français et le principe d'indisponibilité de l'état des personnes. Il met en avant la limite de la reconnaissance des identités sexuelles non binaires en l'absence de cadre législatif spécifique.

-> Faits

Lors de sa naissance, une personne qui est né homme souhaite, suite a des transformation de sa morphologie due a des interventions chirurgicales, changer son état civil pour remplacer la mention « sexe masculin » par « sexe féminin », invoquant un changement de morphologie et des traits féminins préexistants.

-> Procédure

Le demandeur en pourvoi a dans un premier temps mené une action en justice contre le ministère public en se fondant sur l'article 326 de l'ancien code civil. Ce dernier a donc fait appel de la décision rendue, et un arrêt est rendu le 13 juin 1972 par la cour d'appel de Bordeaux. Le requérant forme alors un pourvoi en cassation, dont la décision est rendue le 16 décembre 1975.

-> Question de droit :

La modification corporelle résultant d'une intervention chirurgicale et d'un traitement hormonal permettait – elle de rectifier la mention de sexe masculin sur un acte de naissance, au regard du principe d'indisponibilité de l'état des personnes ?

-> Solution du juge

La cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, qui est une règle d'ordre public, interdit de prendre en compte des transformations corporelles artificielles pour rectifier un acte d'état civil. En l'espèce, les interventions subies par M.Aubin ne pouvaient justifier la modification demandée de son acte de naissance.

-> Portée

Cet arrêt est fondamental en matière de droit des personnes et de l'état civil, notamment sur le principe d'indisponibilité de l'état des personnes, selon le quel on ne peut pas disposer des éléments de l'état civil. L'arrêt souligne que les modifications corporelles résultant d'opérations médicales ou chirurgicales ne peuvent fonder une rectification de l'état civil. Cet arrêt a eu un impact durable, notamment dans la jurisprudence, jusqu'à des évolutions législatives, en particulier en matière de reconnaissance des droits des personnes transgenres.

-> Les faits

Une personne physique, née et enregistrée à l'état civil sous la mention de « sexe féminin », souhaite faire changer cette mention au profil de celle « sexe masculin », suite aux nombreuses opérations et traitements qu'elle a subit.

-> La procédure

Le requérant a, dans un premier temps, saisi le tribunal de grande instance puis, lorsque celle ci a rejeté sa demande, il a fait appel du jugement rendu. Dans un arrêt du 5 mars 1987, la cour d'appel a une nouvelle fois rejeté sa demande de changement de sexe dans son état civil, au motif que le sexe psychologique ne pouvait pas primer sur le sexe biologique, déterminé par des critères anatomiques, génétiques et chromosomiques. Le requérant a donc formé un pourvoi en cassation.

-> La question de droit

Le requérant peut-il changer de sexe à l'état civil alors que son sexe psychologique est différent de son sexe génétique au regard de l'article 8 alinéa 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ?

=> Le refus de modifier l'état civil d'un individu présentant un transsexualisme médicalement reconnu constitue-t-il une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée) ?

-> La solution

Le juge rejette le pourvoi au motif que d'imposer au transsexuel un sexe qui n'est en réalité pas le sien ne porte pas atteinte au droit au respect de la privée et familiale prévu par l'article 8 alinéa premier de la convention européenne des droits de l'homme.

En l'espèce, dans un premier temps, la cour de cassation juge que le transsexualisme, même médicalement reconnu, ne peut être considéré comme un véritable changement de sexe, car la personne ne présente pas les caractéristiques biologiques du sexe opposé.

D'une autre part, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ne contraint pas à attribuer un sexe autre que celui biologiquement déterminé à un individu.

In fine, la modification de l'état civil est refusée, le principe d'indisponibilité de l'état des personnes étant prioritaire.

-> La portée

Cet arrêt est essentiel dans la jurisprudence du changement de sexe à l'état civil, notamment au regard du caractère indisponible de celui ci. Cependant, de nouvelles mesures législatives ont rendue cette jurisprudence obsolète.

Cour européenne des droits de l'Homme, 25 mars 1992, n°13343/87

(il fait 40 pages, j'ai un peu la flemme en plus c'est encore un cas de transidentité et d'indisponibilité de l'état des personnes)

Cour européenne des Droits de l'Homme, 11 juillet 2002, Christine Goodwin, n°28957/95

Cour européenne des Droits de l'Homme, 5eme section, 9 juillet 2020, n°41701/16

Cour de cassation, assemblée plénière, 11 décembre 1992, n°91-11.900

Cour de cassation, chambre civile 1, 7 juin 2012, 10-26.947

Cour de cassation, chambre civile 1, 13 février 2013, 11-14.515

Cour d'appel Montpellier, 3eme Chambre A et B, 14 novembre 2018, RG n°16/06059

Cour de cassation, 1ere Chambre civile, 16 septembre 2020, n°18-50.080

Cour d'appel de Toulouse, 6eme Chambre, 9 février 2022, RG n°20/03128

(c'est pareil pour ceux là aussi)

-> Les faits :

Des ouvriers ont réalisés, durant leur intervention dans un immeuble, des photographies reproduisant l'intérieur d'un logement. Les locataires de l'appartement poursuivent en justice la société pour atteinte à leur vie privée.

-> La procédure

Les requérants forment un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai, le 27 mai 2004. La cour d'appel avait rejeté la demande des locataires au motif les photographies représentaient uniquement des biens, et non des éléments relevant de la personnalité, excluant ainsi l'application du droit à l'image. De plus, ces clichés n'avaient été diffusés qu'à des tiers dans le cadre d'une procédure judiciaire, sans publicité.

-> La question de droit

Le droit au respect de la vie privée s'étend-il à la présentation intérieure d'un logement, et l'utilisation de photographies prises sans autorisation dans ce cadre constitue-t-elle une atteinte à ce droit ?

-> La solution du juge

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel aux motifs suivants.

D'une part, le respect de la vie privée, protégé par l'article 9 du Code civil et 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme, inclut la présentation intérieure des locaux d'habitation

D'autre part, toute utilisation de photographies prises dans ces locaux nécessite l'autorisation de l'occupant, quelle que soit leur finalité car le domicile représente un élément de la personne, sa façon d'exprimer sa personnalité.

In fine, la Cour considère que la divulgation des photographies constitue une atteinte au droit à la vie privée.

-> La portée

Cet arrêt précise les contours de la protection de la vie privée, étendant explicitement son champ d'application à l'intérieur des domiciles, même si les photographies concernent des biens et non des personnes. Cette décision renforce les garanties des locataires ou occupants contre l'usage non autorisé de telles images, même dans des contextes limités, comme une procédure judiciaire.

-> Les faits :

Un article publié en 2014 dans le magazine Paris Match rapportait la relation amoureuse entre deux anciens ministres à travers des photographies prises dans un cadre privé. Le requérant, estimant que cette publication portait atteinte à sa vie privée et à son droit à l'image, a assigné l'éditeur du magazine pour obtenir réparation du préjudice moral subi.

-> La procédure :

La cour d'appel de Versailles, dans un arrêt du 9 novembre 2018, a condamné la société editrice à verser 9 000 euros de dommages – intérêts pour atteinte à la vie privée et au droit à l'image. Elle a également interdit la diffusion des photographies litigieuses. L'éditeur a formé un pourvoi en cassation, arguant que la publication s'inscrivait dans un débat d'intérêt général lié au contexte politique de l'époque.

-> La question de droit :

La publication de photographies mettant en avant la vie privée de personnalités publiques peut-elle être justifiée par l'existence d'un intérêt général ?

-> La solution du juge :

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a estimé que l'article et les photographies litigieuses étaient exclusivement consacrés à la relation privée des deux individus, sans lien direct avec un débat d'intérêt général. Par conséquent, la publication constituait une atteinte injustifiée au droit au respect de la vie privée, protégée par l'article 9 du Code Civil.

-> La portée :

Cet arrêt réaffirme que la protection de la vie privée prime sur la liberté d'expression lorsqu'il n'existe aucun lien direct entre la publication et un intérêt général. Même pour des personnalités publiques, l'appréciation de l'atteinte à la vie privée reste stricte et nécessite une justification calée fondée sur l'intérêt général. Cela s'inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation visant à équilibrer ces deux droits fondamentaux.

-> Les faits :

Un photographe a pris une photo du Café Gondrée, un établissement historique. Cette photo a été utilisée pour la création et la vente de cartes postales sans l'autorisation des propriétaires de l'établissement.

-> Procédure :

Le propriétaire du café a engagé une action en justice, considérant que l'utilisation de l'image de son bien constituait une atteinte à son droit de propriété. Les juridictions de première instance puis la cour d'appel ont donné raison au propriétaire, interdisant l'exploitation des cartes postales.

-> Question de droit :

l'utilisation commerciale de l'image d'un bien appartenant à un tiers constitue-t-elle une atteinte au droit de propriété de ce dernier, nécessitant son autorisation préalable ?

-> La solution du juge :

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du photographe. Elle a confirmé que le droit de propriété inclut la possibilité de s'opposer à l'exploitation de l'image d'un bien lorsqu'elle cause un trouble anormal ou génère un enrichissement injustifié au détriment du propriétaire.

-> La portée :

Cet arrêt consacre une protection du droit à l'image des biens, rattachée au droit de propriété. Il a des implications sur l'exploitation commerciale d'images de propriétés privées, soulignant que cette exploitation nécessite l'autorisation du propriétaire en l'absence d'intérêt public majeur.

-> Les faits :

Le magazine Paris match a publié une photographie d'une victime de l'attentat survenu à la station Saint-Michel du RER en 1995. Cette photographie avait été prise sans autorisation et montrait la victime de manière identifiable. L'article visait à illustrer un événement public marquant.

-> La procédure

La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 30 décembre 1998, a jugé illicite la publication de cette photographie en se fondant sur le droit à l'image de la victime, malgré le contexte d'information légitime de l'article.

-> La question de droit

Dans quelle mesure la publication d'une photographie d'une personne dans le cadre d'un événement public peut-elle être justifiée par la liberté d'expression, en tenant compte de la dignité de la personne représentée ?

-> La solution du juge :

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel. Elle rappelle que la publication d'images dans le cadre d'un événement public est légitime si elle respecte la dignité de la personne représentée. En l'espèce, la photographie n'était ni indécente ni sensationnaliste. Ainsi, l'arrêt de la Cour d'appel méconnaissait l'équilibre entre la liberté d'expression (article 10 de la convention européenne des droits de l'homme) et le droit à l'image (article 9 et 16 du Code Civil).

-> La portée

cet arrêt souligne que le droit à l'image doit être apprécié au regard de la liberté d'information. Les juges doivent examiner si la publication d'une image respecte la dignité de la personne et si elle est justifiée par un intérêt légitime d'information. Cela illustre un équilibre entre le respect des droits individuels et les nécessités de l'information publique.

Cour de cassation, 1ere chambre civile, 8 fevrier 2017, n°15-21.528

(je pense pas qu'on tombe sur et arrêt il est super long, en plus la Cour de cassation casse une seule partie de l'arrêt de la Cour d'appel, les motifs ont les a jamais vu genre perte de chance c'est quoi ça, et être condamné solidairement c'est quoi même ? Et a part la partie sur les dommages et intérêts je vois pas à quelle partie de cours ça fait référence.)

-> Les faits :

Une patiente a subi une intervention chirurgicale dans une clinique spécialisée. Suite à l'opération, elle a développé une infection nécessitant plusieurs traitements, y compris des greffes. La plaignante reproche au chirurgien des manquements dans son suivi post-opératoire, estimant que cela avait aggravé son état.

-> La procédure :

La requérante a engagé une action en responsabilité et indemnisation contre le chirurgien, la clinique et l'assureur. La Cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 mai 2015, a condamné le chirurgien et la clinique solidairement pour des préjudices subis par la requérante, en considérant que le praticien avait contribué à la perte de chance d'éviter les graves conséquences de l'infection. La Cour a également retenu un préjudice d'agrément.

-> La question de droit :

Le chirurgien pouvait-il être condamné solidairement avec la clinique pour l'intégralité des préjudices corporels, en tenant compte de sa contribution spécifique à une perte de chance dans l'évolution de l'infection ?

-> La solution de la cour de cassation :

La cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel. Elle a jugé qu'une condamnation in solidum ne pouvait être prononcée qu'à hauteur de la part du préjudice auquel les coresponsables avaient conjointement contribué. Elle a précisé que la perte de chance devait être distinguée du dommage corporel total et évaluée proportionnellement. Concernant le préjudice d'agrément, la Cour a confirmé la décision de la Cour d'appel.

-> La portée :

Cet arrêt illustre les principes de responsabilité médicale et de réparation des préjudices. La Cour rappelle que la perte de chance est distincte des dommages corporels et que la réparation doit être proportionnée à la contribution de chaque responsable. Il renforce également le cadre juridique de la responsabilité des professionnels de santé en cas d'infections et de défaut de prise en charge appropriée.

-> Les faits :

Une personne physique a été hospitalisée dans un centre hospitalier universitaire pour des douleurs. Elle subi une intervention chirurgicale qui a eu des effets indésirables, conduisant a plusieurs interventions ultérieures et différents traitements.

-> La prodédure :

Le tribunal administratif de la Martinique a reconnu la responsabilité du centre hispitalier pour fautes médicales, condamnant ce dernier a indemniser la requérante à hauteur de 26 000€. Insatisfaite, cette derniere interjette appel pour obtenir une indemnisation plus complète. La caisse générale de sécurité sociale de la Martinique a également formé appel pour réclamer le remboursement de ses débours.

-> La question de droit :

Les fautes commises par le centre hospitalier justifient-elles une à la hausse de l'indemnisation des préjudices récalmée par la requérante, et la caisse générale de sécurité sociale est elle recevable à demander en appel le remboursement de débours non évoqués en première instance ?

-> La solution du juge :

La cour administrative d'appel a confirmé partiellement la décision de première instance. Elle a précisé que la caisse générale de sécurité sociale ne pouvait demander le remboursement de frais antérieurs à la premiere instance, faute de les avoir réclamés en temps utile. Concernant la requérante, la Cour a procédé à uner évaluation détaillée des préjudices pour statuer sur l'indemnisation.

-> La portée :

Cet arrêt rappelle les principes encadrant la responsabilité des établissements de santé en cas de faute médicale, particulièrement dans la gestion des complications chirurgicales. Il souligne aussi l'importance du respect des délais pour présenter des demandes indemnitaires et réaffirme les critères stricts pour l'évaluation et l'attribution des dommages-intérêts dans un cadre administratif.

Conseil d'Etat, 24 juin 1949, Consorts Lecomte, n°87335

-> Les faits :

Un homme, gardien de la paix, en tantant d'arrêter un véhicule suspect, a utilisé une mitraillette. Une balle à dévié, causant des blessures mortelles à une tierce personne. Les proches de la victime ont demandé réparation au titre de la responsabilité de l'Etat.

-> La procédure :

Le ministre de l'Intérieur avait refusé la demande d'indemnisation. Les requérants ont contesté cette décision devant le Conseil d'Etat, arguant de la responsabilité de la puissance publique.

-> La question de droit :

La responsabilité de l'État peut-elle être engagée en l'absence de faute lourde, lorsque des armes ou engins présentant des risques exceptionnels sont utilisés par les forces de police dans le cadre de leur mission ?

-> La solution du juge

Le Conseil d'État a admis que, même en l'absence de faute lourde, l'État pouvait être tenu responsable des dommages causés par l'usage d'armes ou d'engins particulièrement dangereux, dès lors que ces dommages excédaient ce que les particuliers doivent normalement supporter en contrepartie de l'existence d'un service public.

-> La portée :

Cet arrêt marque une avancée majeure en matière de responsabilité administrative. Il consacre la responsabilité sans faute de l'État pour les activités de police utilisant des équipements particulièrement dangereux. Cette jurisprudence s'inscrit dans une logique de protection accrue des tiers face aux risques exceptionnels créés par certaines activités publiques.

Conseil constitutionnel, décision n°2018–761 QPC du 1er février 2019

-> Les faits :

La loi n°2016–444, visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, pénalise les clients de personnes se livrant à la prostitution. Plusieurs associations (dont Médecins du Monde) et individus ont saisi le Conseil Constitutionnel pour contester la constitutionnalité des dispositions des articles 611–1 et 225–12–1 du Code pénal, notamment au regard de la liberté contractuelle et de la liberté personnelle.

-> La procédure :

Le conseil d'Etat, par une décision du 12 novembre 2018, a transmis cette questions prioritaire de constitutionnalité au conseil constitutionnel.

-> La question de droit :

Les dispositions réprimant le recours à la prostitution, y compris entre adultes consentants, sont-elles conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté contractuelle et à la sauvegarde de la dignité humaine. Les sanctions prévues ont été considérées proportionnées au regard des comportements réprimés et des objectifs poursuivis.

-> La solution du conseil :

Le conseil a jugé ces dispositions conformes à la Constitution. Il a affirmé que la pénalisation de l'achat d'actes sexuels poursuit un objectif légitime de lutte contre le proxénétisme, la traite des êtres humains et de protection de la dignité humaine. Les sanctions prévues ont été considérées proportionnées au regard des comportements réprimés et des objectifs poursuivis.

-> La portée

Cette décision affirme que l'interdiction de la prostitution ne porte pas une atteinte disproportionnée aux libertés constitutionnelles. Elle souligne l'importance de la dignité humaine comme principe fondamental et valide une politique publique visant à réduire les préjudices associés à la prostitution, même si elle est consentie par les parties impliquées.

Cour Européenne des Droits de l'homme, 5eme Section, 26 juin 2014, Mennesson contre France, n°65192/11

-> Les faits :

Un couple de français ont eu recours à une convention de gestation pour autrui en Californie, où deux jumelles sont nées et leur filiation a été légalement établie. En France, les autorités ont refusé de transcrire les actes de naissance américains sur les registres d'état civil, invoquant l'interdiction des conventions de GPA en vertu de l'ordre public français.

-> La procédure :

Le couple a saisi la Cour européenne des droits de l'homme après l'épuisement des voies de recours internes. Ils alléguaient une violation de leur droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

-> La question de droit :

Le refus par la France de transcrire les actes de naissance étrangers des enfants issus d'une GPA est-il conforme au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention ?

-> La solution :

La CEDH a distingué deux aspects :

- Concernant les parents, elle a jugé que le refus de transcription ne violait pas leur droit au respect de la vie familiale, la France ayant poursuivi un objectif légitime lié à la protection de l'ordre public.
- Concernant les enfants, elle a conclu à une violation de leur droit au respect de la vie privée. L'impossibilité de faire reconnaître en France leur filiation légalement établie à l'étranger portait atteinte à leur identité personnelle et à leur sécurité juridique, des aspects essentiels de la vie privée.

-> La portée :

Cet arrêt a eu une influence significative sur la reconnaissance des enfants nés d'une GPA à l'étranger. La France a été incitée à adapter sa jurisprudence afin de garantir les droits des enfants tout en maintenant l'interdiction des conventions de GPA sur son territoire. Cette décision illustre l'équilibre complexe entre la souveraineté des Etats en matière de bioéthique et la protection des droits fondamentaux des individus.

-> Les faits :

Un couple d'hommes ayant eu recours à une gestation pour autrui au Canada a sollicité l'exequatur en France d'un jugement canadien établissant leur filiation avec les enfants nés de cette convention. Ce jugement ne mentionnait pas explicitement certains aspects, tels que le consentement de la mère porteuse à renoncer à ses droits parentaux, et les autorités françaises ont refusé l'exequatur au motif que le jugement canadien ne satisfaisait pas les exigences de l'ordre public international.

-> La procédure

La cour d'appel a rejeté la demande d'exequatur, estimant que le jugement canadien manquait de clarté et ne permettait pas de vérifier le respect des principes fondamentaux du droit français. Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation.

-> La question de droit :

Les conditions d'exequatur d'un jugement étranger établissant la filiation d'enfants nés d'une GPA sont-elles remplies lorsque le jugement ne détaille pas explicitement le consentement des parties à la convention et leurs renonciations aux droits parentaux ?

-> La solution de la cour

La Cour de cassation a confirmé le refus de l'exequatur. Elle a souligné que pour être conforme à l'ordre public international français, un jugement étranger établissant une filiation doit présenter des garanties suffisantes, notamment concernant le consentement des parties à la convention de GPA et leur renonciation à des droits parentaux. En l'absence de ces éléments, les juges français ne peuvent s'assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant est respecté.

-> La portée

Cet arrêt réaffirme les exigences strictes pour l'exequatur de décisions étrangères relatives à la GPA en France. Il met en avant la nécessité d'une transparence complète sur les conditions de la GPA et le consentement des parties pour garantir le respect de l'ordre public et de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette décision s'inscrit dans la lignée de la jurisprudence visant à encadrer la reconnaissance des GPA réalisées à l'étranger tout en restant fidèle aux principes du droit français.

Conseil d'Etat, Section du contentieux, 16 août 2002

-> Les faits :

La requérante, hospitalisée, a refusé une transfusion sanguine en raison de ses convictions religieuses. Les médecins, estimant que cette transfusion était nécessaire pour préserver sa vie, ont procédé à l'intervention malgré son opposition. La requérante et sa sœur ont saisi le juge des référés pour obtenir une injonction interdisant toute nouvelle transfusion forcée.

-> la procédure :

Le tribunal administratif a ordonné au centre hospitalier de s'abstenir de procéder à une transfusion sauf en cas de situation extrême mettant en jeu le pronostic vital. Insatisfaites de cette réserve, les requérantes ont fait appel devant le Conseil d'État.

-> la question de droit

Le consentement du patient peut-il être ignoré par les médecins pour des actes médicaux nécessaires à la sauvegarde de la vie, en dépit de ses convictions religieuses, et dans quelle mesure cela porte-t-il atteinte à une liberté fondamentale ?

-> La solution du juge :

Le Conseil d'État a confirmé la décision du juge des référés en considérant que l'urgence et la gravité de la situation justifiaient une intervention médicale forcée dans le respect des dispositions légales. Il a rappelé que si le consentement du patient est un principe fondamental, des exceptions peuvent être prévues lorsque la vie est en danger et que le patient n'est pas en mesure de consentir en pleine conscience.

-> La portée :

Cette décision illustre la tension entre le respect des libertés individuelles (notamment religieuses) et les obligations des médecins en matière de sauvegarde de la vie. Elle marque également l'application de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades, tout en précisant les limites de ces droits face à des situations médicales d'extrême urgence.